食品廣告違規類別 08／12

睡眠・情緒・紓壓

這一年被罰的說法，以及可以怎麼改寫

80 件
被罰案件，占全部 344 件的 23%

879 萬元
罰款合計，單件中位數 8 萬元

90 萬元
單件最高罰款

資料：臺北市政府衛生局「食品、健康食品違規廣告處罰案件統計表」114 年 11 月～115 年 10 月，共 344 件。一件案例可能同時屬於多個類別。

被罰原因：三條界線

醫療效能

提到疾病或症狀

準則第 5 條：涉及預防、改善、減輕、診斷或治療疾病、症狀，或降低致病相關的體內成分。

本類例：失眠、睡眠障礙、夜醒、焦慮、憂鬱

食安法 §28 II｜罰 60 萬～500 萬元

誇大不實

改變生理或外觀

準則第 4 條：涉及維持或改變器官、組織、生理或外觀的功能，或沒有證據、與事實不符。

本類例：一覺到天亮、深層睡眠、穩定情緒、94% 有感好眠

食安法 §28 I｜罰 4 萬～400 萬元

健康食品

有許可證也有範圍

取得許可證（小綠人）的健康食品，只能宣稱核准的保健功效；超出範圍或誇大一樣違規。

本類相關項目：無，14 項中沒有睡眠類

健康食品管理法 §14

本類 80 件沒有一件依 §28 II 處分；但提到失眠的有 18 件、焦慮 12 件，依準則都屬於醫療效能。71% 刊登在網站。

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

被罰說法：這一年都出現過

數字為被罰原句中出現該說法的件數；一件案例常同時出現多種說法。

醫療效能　提到疾病或症狀

失眠	18 件
夜醒、睡不著、難入睡	14 件
睡眠障礙、睡眠困擾	12 件
焦慮	12 件
憂鬱	4 件

「幫助入睡」可以用；「幫助失眠者有良好的睡眠」就是在談疾病，有 2 件被罰。

誇大不實　改變生理、外觀或沒有根據

改善睡眠、睡眠品質提升	19 件
好眠、一夜好眠、一覺到天亮	18 件
穩定情緒	18 件
紓壓、放鬆	8 件
深層睡眠、熟睡	7 件

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

真實案例：這樣寫被罰了

115 年 9 月公告｜網站

DHC 好眠素 30 日份二入組

罰 20 萬元

食安法 §28 I

> 「深睡眠」
>
> 「熟睡」
>
> 「幫助放鬆」

114 年 11 月公告｜網站

維優思

罰 12 萬元

食安法 §28 I

> 「紓壓放鬆」
>
> 「減壓好眠 思緒清晰」
>
> 「零壓好眠，思緒好靈活！」

115 年 7 月公告｜網站

【熟睡好眠】PS150 好欣情超助眠益生菌膠囊

罰 8 萬元

食安法 §28 I

> 「94%有感超好眠」
>
> 「夜間好眠延長到1.5小時」
>
> 「醒醒睡睡的次數明顯減少」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

改寫對照：換成可用說法

被罰說法	建議改法	依據
改善失眠、幫助失眠者好睡	「幫助入睡」	準則附件一
一覺到天亮、深層睡眠、熟睡	「幫助入睡」，不加程度、時數	準則附件一
94% 有感超好眠、夜醒減少	刪除數據與體驗見證	準則 §4 第 1、2 款
舒緩焦慮、穩定情緒	刪除。含維生素 B6 且含量達標時，可寫「維生素 B6 增進神經系統的健康」	準則 §5；附件二（B6）
老人家睡眠不好，鉀跟鎂都很好	「鎂有助於心臟、肌肉及神經的正常功能」，不連到睡眠	附件二（鎂）
不吃藥也可以幫助入睡	刪除與藥品的比較，只寫「幫助入睡」	準則 §3 整體表現

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

合法來源：可以這樣說

附件一

通常可使用的詞句

- 幫助入睡
- 精神旺盛

任何食品都可用，不能搭配誇張情境

附件二

營養素的生理功能

- 維生素 B6、B12：增進神經系統的健康
- 鎂：有助於心臟、肌肉及神經的正常功能

含量要達標，並寫明是該營養素的功能

健康食品

沒有相關項目

- 14 項保健功效中沒有睡眠、情緒類

任何食品都不能宣稱改善睡眠

允許詞句也會被罰的三種情況

- 和藥品比較：「有沒有不吃藥也可以幫助入睡的方法」
- 套上附件二沒有列的功能：「老人家睡眠比較不好，鉀跟鎂都很好」
- 加上數字或程度：「94%有感超好眠」「夜間好眠延長到1.5小時」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件